

تحليل التحديثات الجديدة في جدول المخالفات والعقوبات

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

مالذي يستهدفه الجدول :

بالاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات الوارد في القرار رقم 278 يتضح أن المخالفات القوية والمتوسطة الموجهة لصاحب العمل تتركز في المحاور التي تمس جوهر العلاقة التعاقدية وحقوق العاملين وسلامتهم واستقرارهم الوظيفي وذلك وفق ما ورد في جدول المخالفات في الملف حيث تظهر المخالفات الجسيمة في عدم الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها أو الامتناع عن سدادها أو إجراء خصومات غير نظامية أو عدم الالتزام بحماية الأجور إضافة إلى تشغيل العامل دون عقد مكتوب أو تكليفه بعمل يختلف عن طبيعة عمله دون مسوغ نظامي وكذلك عدم الالتزام بساعات العمل والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي وفق الضوابط النظامية

تركيز جدول المخالفات والعقوبات :

تبرز المخالفات القوية في الإخلال باشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم توفير بيئة عمل آمنة أو عدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو عدم تسجيل العاملين في التأمينات الاجتماعية أو التحايل على نسب التوظيف أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز أو إساءة المعاملة أو التحرش أو تشغيل الأحداث أو تمكين غير السعوديين من العمل دون ترخيص نظامي أو تمكين العامل من العمل قبل استكمال الإجراءات النظامية

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

المخالفات وغراماتها من الاخف الى الاشد :

(أ) فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة :

1- عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة

الغرامة: ١٥٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٢٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٥٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

2- عدم التزام صاحب العمل بوضع تعليمات السلامة والصحة المهنية بكافة لغات العاملين بحد أدنى (العربية والإنجليزية)

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

3- عدم التزام العامل بالتعليمات الوقائية

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

4- عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق وعدم تهيئة الوسائل الكفيلة بمكافحتها

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

5- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

6- عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

7- عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناءً على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد المتطلبات للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد المتطلبات للفئة الثانية، و ٣٠٠ ريال تتعدد المتطلبات للفئة الثالثة

8- عدم قيام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه نظام الضمان الصحي التعاوني

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

9- تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة (١٦٧) من نظام العمل

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأطفال للفئة الأولى، و ١٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأطفال للفئة الثانية، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد الأطفال للفئة الثالثة

10- عدم التزام المنشأة بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل

الغرامة: ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأحداث للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأحداث للفئة الثانية، و ١٥٠٠ ريال تتعدد الأحداث للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

11- عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة وفقاً لما ورد في المادة الحادية والخمسون بعد المائة

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملات للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملات للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملات للفئة الثالثة

12- عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل (٥٠) عاملة فأكثر، (وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ٦ سنوات (١٠) أطفال فأكثر)

الغرامة: ٣٠٠٠ ريال للفئة الثالثة فقط

13- عدم التزام صاحب العمل بوضع تنظيم لاشتراطات زرع العاملين في المنشأة والذي يؤمن مظهر مهني ولائق ويتناسب مع مهام العمل في مكان العمل والإعلان عنه وإقرار العاملين بالعلم والالتزام به

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

14- عدم قيام صاحب العمل بإيقاع العقوبة على العاملين المخالفين
لاشتراطات زي العاملين

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال
للفئة الثالثة

15- عدم التزام صاحب العمل بضوابط العمل الليلي

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد
العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

16- قيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل
الليلي

الغرامة: ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد
العمال للفئة الثانية، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

17- عدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو
الأعمال الخطرة أو الضارة

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة
الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

18- عدم التزام صاحب العمل بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الثانية، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الثالثة

19- قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة علىعاملات السعوديات

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

20- قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل

الغرامة: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

21- قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة مغايره للمهنة المدونة في رخصة العمل

الغرامة: ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

22- قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من أنواع التمييز على العاملين لديه كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن وغيره، أو شروط وضوابط العمل لديه أو في الأجور بين العاملين (رجال ونساء) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وإضعاف تكافؤ الفرص

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثالثة

23- عدم قيام صاحب العمل أو وكيله أو المسؤول في مكان العمل بتسهيل مهام المراقبين والموظفين المكلفين بالرقابة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل

الغرامة: ١٠٠٠ ريال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

24- قيام صاحب العمل بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين وفق متطلبات الوزارة

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد العمال للفئة الثالثة

25- عدم التزام المنشأة باستخدام اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

26- تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا وخدمات

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد العاملين للفئة الثالثة

27- عدم التزام صاحب العمل باعتماد لائحة تنظيم العمل من الوزارة أو إعلانها للعاملين بالوسائل التي تكفل علمهم بأحكامها

الغرامة: ٣٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

28- عدم التزام صاحب العمل بفتح ملف للمنشأة أو عدم تحديث مواقع وبيانات المنشأة وفروعها وفق الآلية التي تحددها الوزارة

الغرامة: ٥٠٠ ريال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ١٥٠٠ ريال للفئة الثالثة

29- قيام صاحب العمل بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين

الغرامة: ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

30- عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية

الغرامة: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الأولى، و ٤٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الثانية، و ٦٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الثالثة

31- قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

32- عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها أو تحميلها على العاملين

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

33- قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال منشأته دون وجود علاقة عمالية فعلية

الغرامة: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأشخاص للفئة الأولى، و ٨٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأشخاص للفئة الثانية، و ١٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الأشخاص للفئة الثالثة

34- عدم التزام صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

35- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

36- عدم التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أو خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان إنهاء العقد بناءً على إرادة العامل

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

37- عدم التزام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

38- تصرف صاحب العمل في الغرامات التأديبية الموقعة على العاملين دون اعتمادها من اللجنة العمالية المعتمدة من الوزارة، أو من الوزارة في حال عدم وجود لجنة عمالية معتمدة، أو التصرف في تلك الغرامات بما لا يعود بالنفع على العاملين

الغرامة: ١٠٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

39- عدم دفع أجور العاملين ومستحققاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

40- عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة لبرنامج حماية الأجور

الغرامة: ٥٠٠ ريال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٢٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

41- عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاماً، أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (٩٨) دون التكييف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعامل

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

42- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

43- عدم الإعلان عن ضوابط الحماية من التعدييات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها

الغرامة: ٥٠٠ ريال للفئة الأولى، و ١٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٢٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

44- عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات حدوث التعدييات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى (البلاغ)، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعدييات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت الإدانة

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم للفئة الأولى، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

45- عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه حسب أنماط العمل الحديثة بالمنصة المعتمدة لذلك من الوزارة

الغرامة: ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثانية، و ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمال للفئة الثالثة

46- عدم التزام صاحب العمل بتوفير اشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية أو المناطق النائية لقطاع الحراسات الأمنية

الغرامة: ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الثانية، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الاشتراطات للفئة الثالثة

47- عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام العمل

الغرامة: ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الخدمات والترتيبات التيسيرية للفئة الأولى، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الخدمات والترتيبات التيسيرية للفئة الثانية، و ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد الخدمات والترتيبات التيسيرية للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

48- ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة

الغرامة: ٢٠٠٠٠٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٢٢٠٠٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٢٥٠٠٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

49- ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة

الغرامة: ٢٠٠٠٠٠٠ ريال للفئة الأولى، و ٢٢٠٠٠٠٠ ريال للفئة الثانية، و ٢٥٠٠٠٠٠ ريال للفئة الثالثة

50- عدم التزام المنشأة بالإفصاح عن بيانات التدريب سنوياً وفق التنظيم المحدد لذلك

الغرامة: ٥٠٠٠ ريال للفئة الثالثة فقط

51- عدم الالتزام بتدريب العاملين السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير

الغرامة: ٥٠٠ ريال تتعدد بتعدد العاملين للفئة الثالثة فقط



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

52- ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص

الغرامة: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الأولى، و ١٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثانية، و ٢٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثالثة

53- قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير

الغرامة: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الأولى، و ١٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثانية، و ٢٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات للفئة الثالثة

54- عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفق القرار الوزاري المنظم لذلك

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الضوابط للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الضوابط للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الضوابط للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

55- قيام صاحب العمل باستخدام التأشيرات الصادرة من الوزارة للغرض الذي لم تصدر من أجله

الغرامة: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات أو العمالة للفئة الأولى، و ١٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات أو العمالة للفئة الثانية، و ٢٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات أو العمالة للفئة الثالثة

56- عدم التزام المنشآت غير الخاضعة لفروع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية بعلاج العامل عند تعرضه لإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لذلك

الغرامة: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الأولى، و ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الثانية، و ٣٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الثالثة

57- عدم الالتزام باستقبال العمالة المستقدمة عند وصولهم

الغرامة: ٢٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الأولى، و ٣٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الثانية، و ٤٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالة للفئة الثالثة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

(هـ) فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "شركات الموارد البشرية والاستقدام":

1- عدم الالتزام بطلب الوزارة بزيادة الضمان المالي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة المرخص له للنشاط خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

2- ممارسة نشاط من الأنشطة المساندة بدون موافقة الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة شهرين

3- الاستثمار في الأنشطة الممكنة دون موافقة الوزارة أو تجاوز النسبة المقررة له من الوزارة للاستثمار في الأنشطة الممكنة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة شهرين



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



4- تغيير المساهمين دون موافقة الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

5- تمكين عضو مجلس إدارة أو عضو في الإدارة العليا دون استكمال متطلبات الأهلية والملاءمة المقررة من قبل الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: إنذار

6- عدم تفعيل مركز اتصال بعدد اللغات للدول التي يستقدم منها المرخص له

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

7- عدم ربط نظام تخطيط موارد المنشأة ERP مع المنصة المعتمدة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

8- عدم الالتزام بالمدة المحددة لاستكمال إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهائه

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

9- عدم الالتزام بوضع الحد الأدنى من اللوائح الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة والمحددة في القواعد

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

10- عدم الالتزام بوضع وتحديث الحد الأدنى من السياسات التنظيمية المحددة في القواعد

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

11- تعيين الرئيس التنفيذي أو مدير الالتزام أو كلاهما معاً دون الحصول على عدم ممانعة الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



12- عدم إنشاء أو تفعيل الإدارات أو الوحدات الإدارية، وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

13- إسناد المرخص له مهام المراجعة الداخلية إلى مقدم خدمات خارجي دون الالتزام بضوابط الإسناد المحددة من الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

14- عدم تناسب عدد الموظفين في إدارة الالتزام بحجم المرخص له حسب تعليمات الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

15- عدم الالتزام بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مجلس الإدارة، وأي مستندات أخرى متعلقة بحسابات المرخص له وفق التعليمات المحددة من قبل الوزارة



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

16- عدم الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة أو أنظمتها أو المنصة المعتمدة أو عدم توثيق التحديث عليها خلال ٣٠ يوماً من تاريخه

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: إنذار

17- تقديم خدمات عمالية بدون توثيق معلومات العمالة في أنظمة الوزارة والمنصة المعتمدة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة شهر

18- عدم إعلام وتوعية العامل المستقدم بالحقوق والواجبات الواردة في العقد

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: إنذار



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

19- قيام المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتأجير الترخيص أو التفويض على التأشيرات أو العقود، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

20- عدم استكمال ما تم سحبه من الضمان البنكي خلال المدة المحددة من تاريخ السحب

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

21- عدم وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلاً بديلاً لإعادة نشاطها

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: إنذار

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

22- عدم الالتزام بممارسة النشاط في مكان مستقل

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

23- التوقف عن ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي مُنح الترخيص لها
بالمدة تزيد عن (١٨٠) يوماً دون موافقة الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

24- التوقف عن ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي مُنح الترخيص له
بالمدة تزيد عن (٣٠) يوماً بعد إيقاع عقوبة الإنذار

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: سحب الترخيص

25- عدم التزام المرخص له بالتعاقد وفقاً لنماذج العقود المعتمدة عند التعامل
مع العملاء

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود, ولشركة موارد
بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص
حتى يتم إزالة المخالفة



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

26- عدم الالتزام بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

27- القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة أو مساعدة الغير في ذلك

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

28- التعامل مع التطبيقات أو المنصات التشاركية دون الالتزام بضوابط إسناد الخدمات

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

29- التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو رخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

30- عدم الالتزام بالتكاليف المحددة من قبل المنصة المعتمدة له في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة وعدم الالتزام بالتكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر

31- استقدام العامل دون إبرام عقود مع صاحب العمل

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد العقود. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

32- قيام المرخص له بالتعاملات المالية المتعلقة بالنشاط المرخص لها به خارج المنصات المعتمدة

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات والعقود, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات والعقود. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر

33- عدم توفير السكن الجماعي للعمالة

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٣٠٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

34- عدم الالتزام بالشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة في تشغيل إسكان العمالة الخاص بالمرخص له

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

35- التأخر باستلام العاملة التي استقدمها أو توسطها في استقدامها من السكن الجماعي للوزارة أو التأخر بترحيلهن خلال المدة المحددة، من الوزارة، أو عدم الالتزام باستقبال توفير السكن الجماعي للعمالّة المستقدمة لحين تسليمها إلى أصحاب العمل

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالّة, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠ ريال تتعدد بتعدد العمالّة. العقوبة الإدارية: إنذار

36- عدم سحب المرخص له للإعلان المخالف خلال يوم واحد من تاريخ إخطاره بذلك

الغرامة لشركة استقدام: ٣٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

37- عدم استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المنشأة وأختامها الإلكترونية كانت أو غيرها

الغرامة لشركة استقدام: ٣٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: إنذار

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

38- عدم وجود قناة مخصصة لشكاوى العملاء

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

39- عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

40- امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

41- عدم الالتزام بحل ومعالجة الشكاوى وفق الآليات والاشتراطات المحددة في المنصة المعتمدة

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة ثلاثة أشهر

42- الإخلال في مؤشر التعقيب ورفض العمل دون سبب عائد لصاحب العمل من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها عن المؤشر المحدد في المنصة والتأخر في إنهاء إجراءات العمالة المتغيبية والرافضة للعمل
الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

43- عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير الأداء العام في الوقت المحدد وفق المعايير المعلنة بشكل دوري من الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ١٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٢٠٠٠ ريال.
العقوبة الإدارية: إنذار

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

44- ثبوت عدم تصحيح عقود الخدمات العمالية للمنشآت في النطاق الذي لا يسمح للشركة في تقديمه بناءً على ضوابط المنصة

الغرامة لشركة استقدام: لا ينطبق, ولشركة موارد بشرية: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص لمدة شهرين

45- فتح فرع في نفس المدينة أو في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٤٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

46- إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال

الغرامة لشركة استقدام: ٥٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات, ولشركة موارد بشرية: ١٠٠٠٠ ريال تتعدد بتعدد الحالات. العقوبة الإدارية: تعليق الترخيص حتى يتم إزالة المخالفة

47- تعامل المرخص له أثناء ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية مع جهات غير مرخصة أو موقوفة، أو محظور التعامل معها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها

الغرامة لشركة استقدام: ٢٠٠٠٠ ريال, ولشركة موارد بشرية: ٣٠٠٠٠ ريال. العقوبة الإدارية: سحب الترخيص

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



بشأن الجزاءات التأديبية وفق نظام العمل السعودي

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

الجزاءات التأديبية :

تعكس المواد من ٦٦ الى ٧٣ الإطار النظامي المنظم للجزاءات التأديبية في بيئة العمل وتؤكد على مبدأ المشروعية والانضباط والعدالة الإجرائية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.

العقوبات النظامية :

حدد النظام الجزاءات التي يجوز توقيعها حصرا بدءا بالإنذار والغرامة ومرورا بالحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية في حال كانت مقررة من صاحب العمل وصولا إلى الإيقاف عن العمل دون أجر والفصل في الحالات التي نص عليها النظام بما يعني أنه لا يجوز استحداث أي جزاء خارج هذا النطاق ولا توقيع عقوبة لم يرد بها نص في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة.

ضوابط ايقاع العقوبات :

كما قرر النظام ضوابط زمنية تحول دون التعسف فلا يجوز تشديد الجزاء بسبب التكرار إذا مضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبلاغ العامل بها ولا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا توقيع جزاء بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما مما يمنع بقاء المخالفات معلقة دون حسم.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

توقيع اكثر من جزاء على العامل :

أكدت الأحكام كذلك على مبدأ التناسب وعدم الازدواج في العقوبة فلا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة ولا أن تزيد الغرامة عن أجر خمسة أيام ولا أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيقاف دون أجر خمسة أيام في الشهر

مساءلة العامل والتحقيق معه بشكل رسمي :

لا يجوز مساءلة العامل عن فعل ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحب العمل أو بمديره المسؤول. وألزم النظام صاحب العمل بضمانات إجرائية جوهرية قبل توقيع أي جزاء تتمثل في إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر يحفظ في ملفه مع جواز الاكتفاء بالاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة لا تزيد على أجر يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



الابلاغ بايقاع الجزاء على العامل :

أوجب النظام إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابة مع تنظيم آلية التبليغ في حال الامتناع أو الغياب ومنحه حق التظلم الداخلي خلال ثلاثين يوما عدا العطل الرسمية فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما كان له حق اللجوء إلى المحاكم العمالية خلال المدة النظامية المحددة بما يكفل حق التقاضي.

الزام صاحب العمل تضمين الغرامات في جدول خاص :

ألزم صاحب العمل بقاء الغرامات في سجل خاص يتضمن بيانات العامل ومقدار الغرامة وسببها وتاريخها مع قصر التصرف في حصيله الغرامات على ما يعود بالنفع على عمال المنشأة لان الغاية الاساسية هي تقويم السلوك وتحقيق الانضباط لا تحقيق منفعة مالية لصاحب العمل

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية

